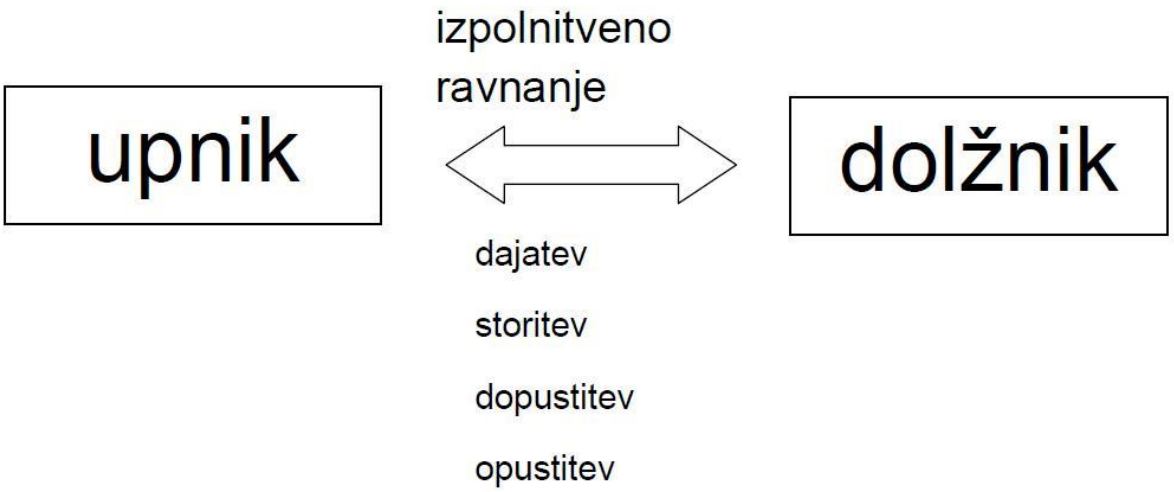
OBLIGACIJE 1

OBLIGACIJSKO RAZMERJE

- Obveznostno ali obligacijsko razmerje je pravno razmerje med upnikom in dolžnikom, na podlagi katerega je upnik upravičen, da od dolžnika terja določeno izpolnitev obveznosti, dolžnik pa je to izpolnitev dolžan opraviti.
- Vsebina razmerja so **pravice** in **obveznosti** strank.
- Izpolnitev je lahko v tem, da dolžnik upniku nekaj DA, ali pa se zaveže nekaj STORITI, OPUSTITI ali DOPUSTITI
- Je relativno razmerje (učinkuje samo v razmerju med upnikom in dolžnikom)
- Pravno varovano razmerje
- Nastane po svobodni volji strank, včasih tudi po samem zakonu. (avtonomnost)



VRSTE OBVEZNOSTI – PO NASTANKU

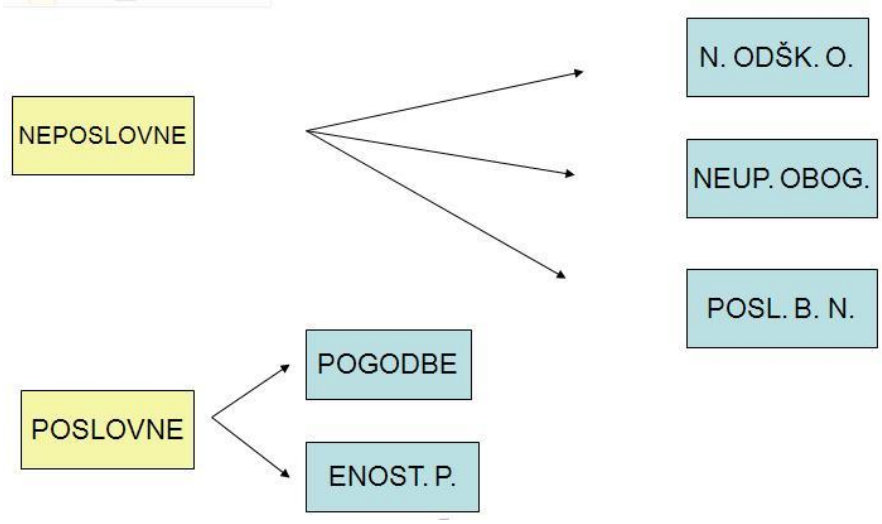
POSLOVNE

Nastanejo na podlagi obligacijsko pravnega posla, ki je dvostranski (pogodba) ali enostranski, odvisno od števila udeležencev. Torej **pogodbe** ali **enostranski posli.**

NEPOSLOVNE

Neposlovne obveznosti nastanejo zaradi kakšnega dohodka ali dejanja strank, ne da bi pri tem izrazile kakšno poslovno voljo.

- Neupravičena obogatitev
- N. odšk. O
- Posl.B.n.



DRUGE VRSTE OBVEZNOSTI:

- DENARNE – NEDENARNE
- INDIVIDUALNE – VRSTNE (*SPECIES* – predmet izpolnitve natančno določen, *GENUS* – določena količina blaga neke vrste)
- TRENUTNE – TRAJNE
- KAVZALNE – ABSTRAKTNE
- CIVILNE – NATURALNE (obseg pravnega varstva)
- ALTERNATIVNE – FAKULTATIVNE
- SAMOSTOJNE - AKCESORNE
- ENOOSEBNE - VEČOSEBNE

VEČOSEBNA RAZMERJA :

- **Deljena:** če npr. štirje dolžniki deljeno dolgujejo upniku plačilo 1000 evrov po enakih delih, lahko upnik od vsakega zahteva plačilo 250 evrov.

- **Skupna:** Npr. zakonca lahko samo skupaj zahtevata plačilo od kupca stanovanja, ki je del njunega skupnega premoženja.
- **Solidarna:** če npr. štirje dolžniki solidarno dolgujejo upniku plačilo 1000 evrov lahko upnik od kateregakoli zahteva plačilo celotnega zneska. S plačilom nastane REGRESNO RAZMERJE – notranja porazdelitev odvisna od razmerja, iz katerega izvira solidarnost. Če ni določeno ničesar, enaki deli.

PRAVNI VIRI

- OBLIGACIJSKI ZAKONIK – OZ (1.1. 2002)
- POSEBNI ZAKONI (transport, finančni instrumenti, intelektualna lastnina, …)
- AVTONOMNO PRAVO (uzance, poslovni običaji, splošni pogoji,…)
- MEDNARODNI VIRI (dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga, varšavska konvencija – transport, klavzule incoterms, …)

TEMELJNA NAČELA

- NAČELO ENAKOPRAVNOSTI
- NAČELO ENAKE VREDNOSTI DAJATEV
- NAČELO DOLŽNOST IZPOLNITVE
- NAČELO SKRBNEGA RAVNANJA
- PREPOVED ŠKODOVANJA
- NAČELO VESTNOSTI IN POŠTENJA
- MIRNO REŠEVANJE SPOROV
- PREPOVED ZLORABE PRAVIC

DISPOZITIVNOST

Večina zakonskih določb (OZ) je dispozitivne narave, kar pomeni, da se uporabljajo samo takrat, ko se pogodbenika ne dogovorita drugače.

V manjšem delu so z. določbe kogentne, kar pomeni, da se jim stranke ne morejo izogniti in se uporabljajo, ne glede na pogodbeni dogovor. Posledica kršitve je največkrat neveljavnost drugačnega dogovora.

AVTONOMNOST

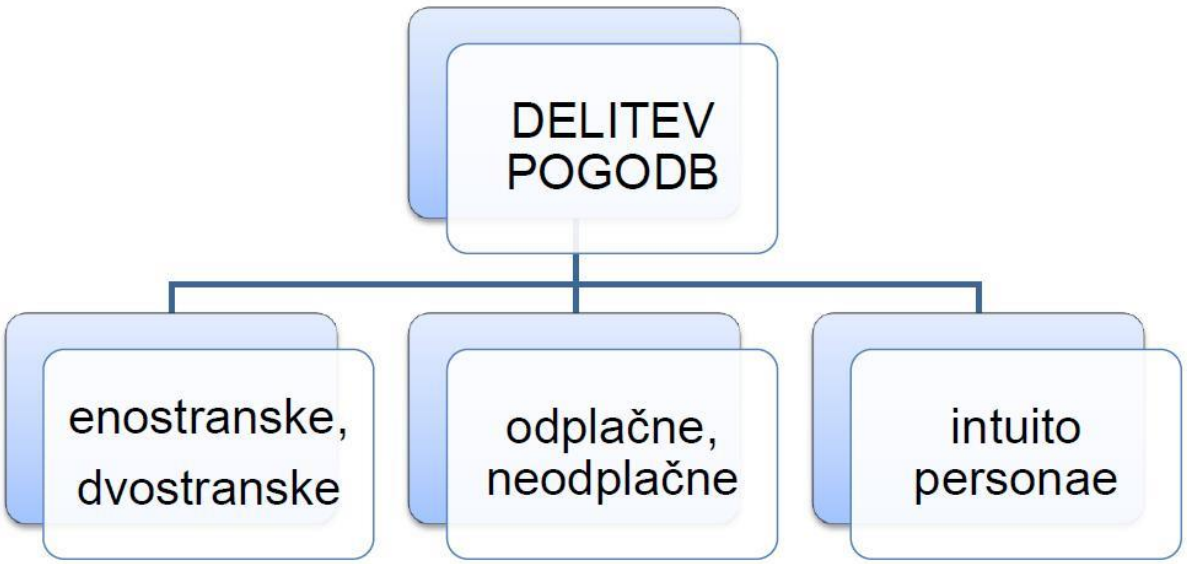
Vsak se lahko prosto odloči o tem:

- ali bo vstopil v določeno pogodbeno razmerje
- s kom bo vstopil v pogodbeno razmerje
- kakšna bo vsebina pogodbenega razmerja

Dispozitivnost

POGODBA

- Je pravni posel, ki nastane na podlagi izražene poslovne volje dveh ali več oseb.
- Za pogodbo je značilno soglasje volj – volje strank se morajo vsebinsko pokrivati.
- S sklenitvijo pogodbe se želi doseči nastanek neke pravne posledice. To je največkrat nastanek obveznosti, lahko pa tudi njena sprememba ali prenehanje.



- **Dvostranske, enostranske**
  Za enostranske je značilno, da zavezujejo samo eno stranko (darilna pogodba). Pri dvostranskih pogodbah sta obvezani in upravičeni obe stranki – dolžnik in upnik (prodajna pogodba).

- **Odplačne, neodplačne**
  Pri odplačnih pogodbah mora ena stranka drugi plačati oziroma dati protivrednost za to, kar je kot dajatev, storitev ali opustitev prejela od druge stranke. Pri neodplačnih pogodbah za izpolnitev ene stranke ni potrebna protivrednost druge stranke.

- **Intuitu personae**
  Če želimo, da obveznost izpolni točno določena oseba.

KDAJ JE POGODBA PRAVNO VELJAVNO SKLENJENA?

- Pravna + poslovna sposobnost strank
- Svoboda in resna volja – soglasje volj
- Predmet obveznosti mora biti dopusten, mogoč ter določen ali določljiv
- Dopustna poslovna podlaga
- Oblika, če je z zakonom predpisana

Če niso izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji je pogodba neveljavna. To pomeni, da obveznost ni nastala. Poznamo dve obliki neveljavnosti: **ničnost** in **izpodbojnost.**

GOSPODARSKE POGODBE so pogodbe, ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti. Med gospodarske subjekte uvrščamo gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki v pretežni meri ali občasno opravljajo pridobitno dejavnost. Med gospodarske družbe uvrščamo tudi samostojnega podjetnika posameznika in nekatere osebe, ki nimajo statusa samostojnega podjetnika posameznika in opravljajo dejavnost kot poklic (npr. odvetniki, notarji).

Gospodarski subjekti  Gospodarske družbe S.p.

SKLENITEV POGODBE

- Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah.
- Volja za sklenitev pogodbe se lahko izjavi z besedami, z običajnimi znaki ali z drugačnim ravnanjem, iz katerega se da zanesljivo sklepati, da obstoji.
- Izjava volje mora biti svobodna in resna.

POGAJANJA

Pred sklenitvijo pogodbe lahko pride med pogodbenima strankama tudi do pogajanj, ki predstavljajo usklajevanje stališče glede bodoče vsebine pogodbe. Ta ne zavezujejo in jih lahko vsaka stranka prekliče, kadarkoli hoče. Faza pogajanj sodi v predsklenitveno fazo.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Stranka, ki se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti pogodbo, odgovarja drugi stranki za škodo, ki jo je ta utrpela zaradi pogajanj.

Prav tako odgovarja drugi stranki za škodo tisti pogajalec, ki se je sicer začel pogajati z namenom skleniti pogodbo, pa je kasneje ta namen brez utemeljenega razloga opustil.

ČAS SKLENITVE

- Ko ponudnik prejme od druge stranke (naslovnika) izjavo, da ponudbo sprejema.

PONUDBA Je enostranska izjava volje, ki obvezuje samo ponudnika.

Je določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako da bi se z njegovim sprejemom pogodba lahko sklenila. Da bi bila sklenjena pogodba, mora nasprotna stranka ponudbo sprejeti.

- Ponudnika veže ponudba, razen če je izključil svojo obveznost, da ostane pri ponudbi.
- Ponudba, v kateri je določen rok, do katerega mora biti sprejeta, veže ponudnika do izteka tega roka.
- Pisna oblika, če zakon to zahteva tudi za pogodbo.
- Če odgovor na ponudbo izraža sprejem, hkrati pa predlaga, naj se v nečem spremeni ali dopolni, se šteje, da je naslovnik ponudbo zavrnil in sam dal drugo ponudbo svojemu prejšnjemu ponudniku.
- MOLK naslovnika ne pomeni sprejema ponudbe.

ČAS IN KRAJ SKLENITVE POGODBE

Šteje se, da je pogodba sklenjena v kraju, v katerem je imel ponudnik svoj sedež oziroma prebivališče v trenutku, ko je dal ponudbo.

PREDPOGODBA

- POGODBA, s katero se prevzame obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba.
- Vsebovati mora vse bistvene sestavine glavne pogodbe.
- Sklenitev glavne pogodbe se lahko zahteva v 6 mesecih od izteka roka določenega za njeno sklenitev.
- Predpogodba ne veže, če so se okoliščine od njene sklenitve toliko spremenile, da niti ne bi bila sklenjena, če bi bile okoliščine takrat takšne.

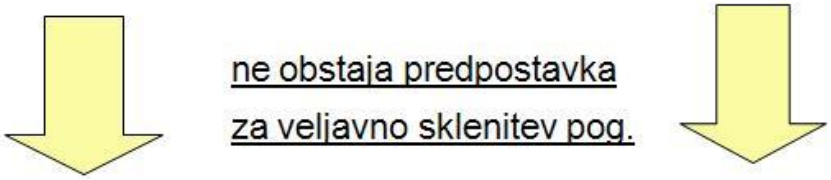
OBLIKA POGODBE

- Za sklenitev pogodbe se ne zahteva nikakršna oblika, razen če zakon določa drugače.
- PRIMER: promet z nepremičninami
- Pogodbeni stranki se lahko sporazumeta, da naj bo posebna oblika pogoj za veljavnost njune pogodbe.

OBLIGACIJE 2

NEVELJAVNOST POGODB

Če ob sklenitvi pogodbe niso bile izpolnjene vse predpostavke, to je sposobnost strank, prava volja, pravilna oblika, dopusten predmet, dopustna podlaga, je pogodba neveljavna. To pomeni, da obveznost ni nastala. Poznamo dve obliki neveljavnosti: **NIČNOST** in **IZPODBOJNOST.**



NIČNOST
(absolutna neveljavnost)
itev predpostavk, ki imajo širši pomen

IZPODBOJN.
(relativna neveljavnost)
kršitev predpostavk - varovanje interesa pogodbenih strank

NIČNOST če je pogodba v nasprotju z ustavo, moralnimi normami ali prisilnimi predpisi.

- ničnost učinkuje sama po sebi in nanjo pazi sodišče po uradni dolžnosti – *ex offo*
- poleg pogodbenih strank jo lahko uveljavlja tudi tretja oseba, ki ima od uveljavljanja ničnosti pravno korist
- uveljavljanje ničnosti ni vezano na rok
- kondikcijski Z + odškodninski Z (pošt. S)

Medtem ko nične pogodbe ne povzročajo pravnih učinkov, lahko izpodbojne pogodbe povzročajo pravne učinke v primeru, da jih prizadeta stranka ne izpodbija.

IZPODBOJNOST je določena v interesu pogodbenih strank, zato nanjo sodišče ne pazi po uradni dolžnosti, temveč samo na ugovor strank. Razlogi za izpodbojnost so:

- če je pogodbo sklenila stranka, ki je omejeno poslovno sposobna,
- če so bile pri njeni sklenitvi napake glede volje strank (zmota, prevara, grožnja)
- ali v drugih z zakonom določenih primerih
- kondikcijski Z + odškodninski Z (pošt. S)
- uveljavlja jo lahko samo pogodbena stranka, zaradi zaščita interesa katere je določena
- učinkuje samo, če je pravočasno uveljavi

SUBJEKTIVNI ROK – 1 LETO



OBJEKTIVNI ROK – 3 LETA

ODERUŠKA POGODBA

Pogodba, pri kateri je korist, ki si jo je izgovorila ena stranka, v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sama dala ali storila ali se zavezala dati ali storiti drugi stranki. Dodaten pogoj je, da je prva stranka izkoristila stisko, težko premoženjsko stanje, nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost druge stranke.

(Primer: prodajna pogodba, s katero prodajalec kupcu proda odlično ohranjen, brezhiben, leto dni star prestižen avtomobil za smešno nizko ceno, ker prodajalec nujno potrebuje denar za plačilo dolga - ima izvršitelja že na vratih.)

Oderuška pogodba je nična, z vsemi pravnimi posledicami, ki so določene za ničnost.

NAVIDEZNA POGODBA

- stranki skleneta pogodbo, ne da bi imeli resen namen prevzeti obveznosti in pridobiti pravice, ki so vsebina te pogodbe
- pogodbo skleneta le z namenom navzven prikazati, da obstaja pogodba s tako vsebino
- navidezna pogodba je brez pravnega učinka
- če prikriva kakšno drugo pogodbo, velja ta druga pogodba

ZMOTA



IZPODBOJNOST ZMOTE

Zmota je lahko BISTVENA ali OPRAVIČLJIVA.

BISTVENA
Odločilna okoliščina – stranka sicer pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila (predmet, oseba, cena…)

OPRAVIČLJIVA
Stranka je ni mogla ugotoviti, čeprav je ravnala z ustrezno skrbnostjo.

PREVARA

Če je stranka pri drugi stranki povzročila zmoto, da bi jo tako napeljala k sklenitvi pogodbe, ali če stranka ve, da je druga stranka v zmoti in je na to ne opozori, da bi jo tako napeljala k sklenitvi pogodbe.

- Pogodba se lahko izpodbija, čeprav zmota ni bistvena.

GROŽNJA

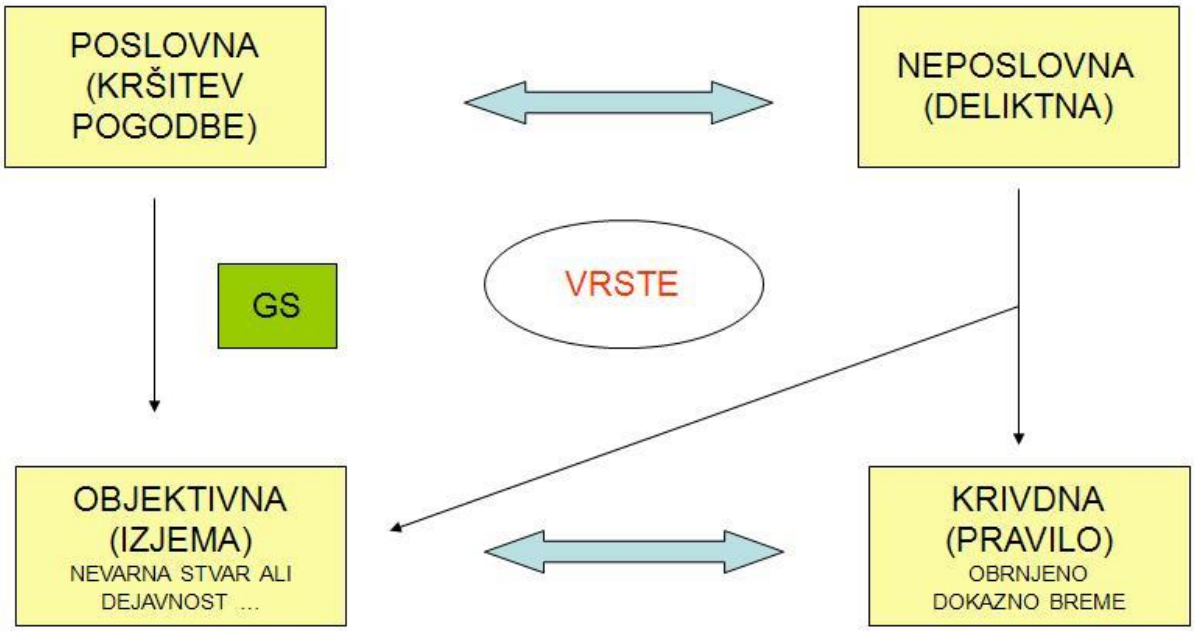
- če stranka ali kdo tretji z nedop. grožnjo povzroči pri drugi stranki utemeljen strah, tako da je ta zaradi tega sklenila pogodbo, lahko druga stranka zahteva razveljavitev pogodbe.

- strah je utemeljen, če je grozila resna nevarnost življenju, ali pa telesni ali drugi pomembni dobrini stranke ali koga drugega.

ČEZMERNO PRIKRAJŠANJE



ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST



PREDPOSTAVKE

SUBJEKTIVNA

- protipravnost
- škoda
- vzročna zvez. (P–Š)
- ! krivda

NAKLEP ali MALOMARN.

OBJEKTIVNA → krivda odpade

ŠKODA

PREMOŽENJSKA

- Navadna škoda
- Izguba dobička

NEPREMOŽENJSKA

- Telesne bolečine
- Duševne bolečine
- Strah
- Okrnitev ogleda pravne osebe

ODGOVORNOST ZA DRUGEGA

ZA DELAVCE:

- če škodo povzroči delavec, odgovarja za škodo delodajalec;
- oškodovanec neposredno od delavca, če je škoda povzročena namenoma;
- delodajalec lahko zahteva od delavca povrnitev plačanega zneska, če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti;
- ta pravica zastara v 6 mesecih od dneva plačila.

DELJENA ODGOVORNOST

Oškodovanec, ki je tudi sam prispeval k nastanku škode ali povzročil, da je bila škoda večja, kot bi bila sicer, ima pravico do sorazmerno zmanjšane odškodnine.

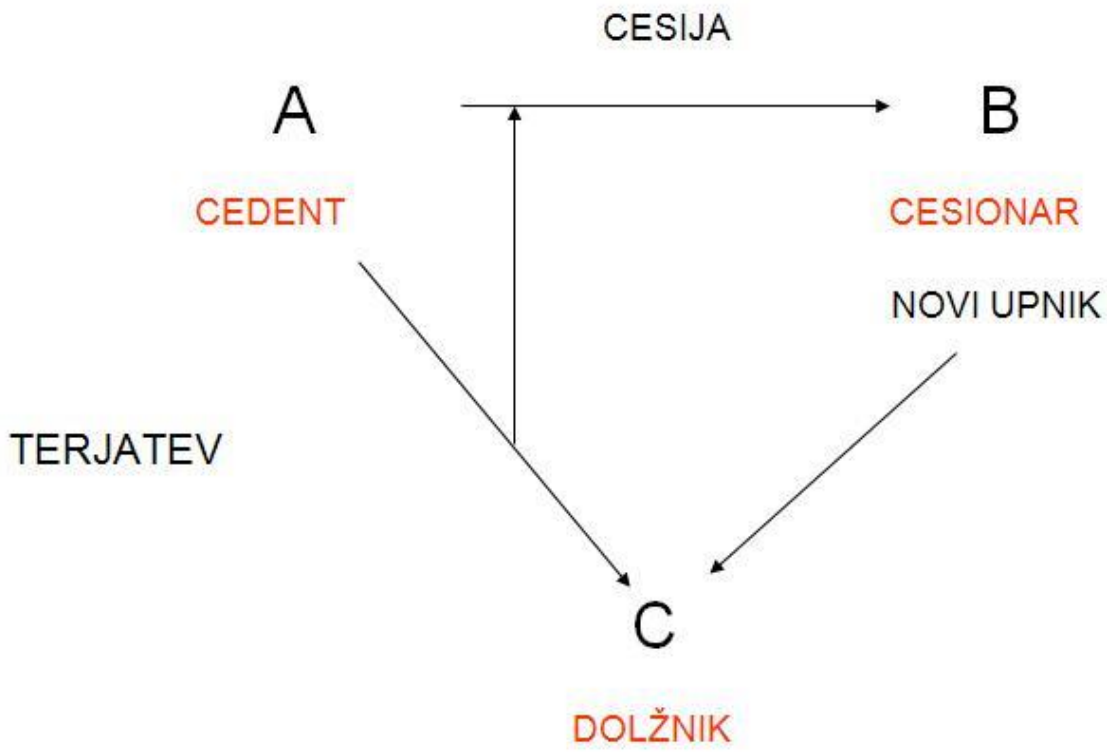
SPREMEMBA UPNIKA ALI DOLŽNIKA

I. UPNIKA

- odstop terjatve s pogodbo (cesija).
- nujno obvestilo dolžnika o odstopu.
- odgovornost za sam obstoj terjatve.

II. DOLŽNIKA

- prevzem dolga - upnik mora privoliti.


CESIJA
A
B
CEDENT
CESIONAR
NOVI UPNIK
TERJATEV
C
DOLŽNIK

OBLIGACIJE 3

KLASIČNI INSTRUMENTI ZA ZAVAROVANJE IN UTRDITEV OBVEZNOSTI

Osebna zavarovanja
Poroštvo, garancija

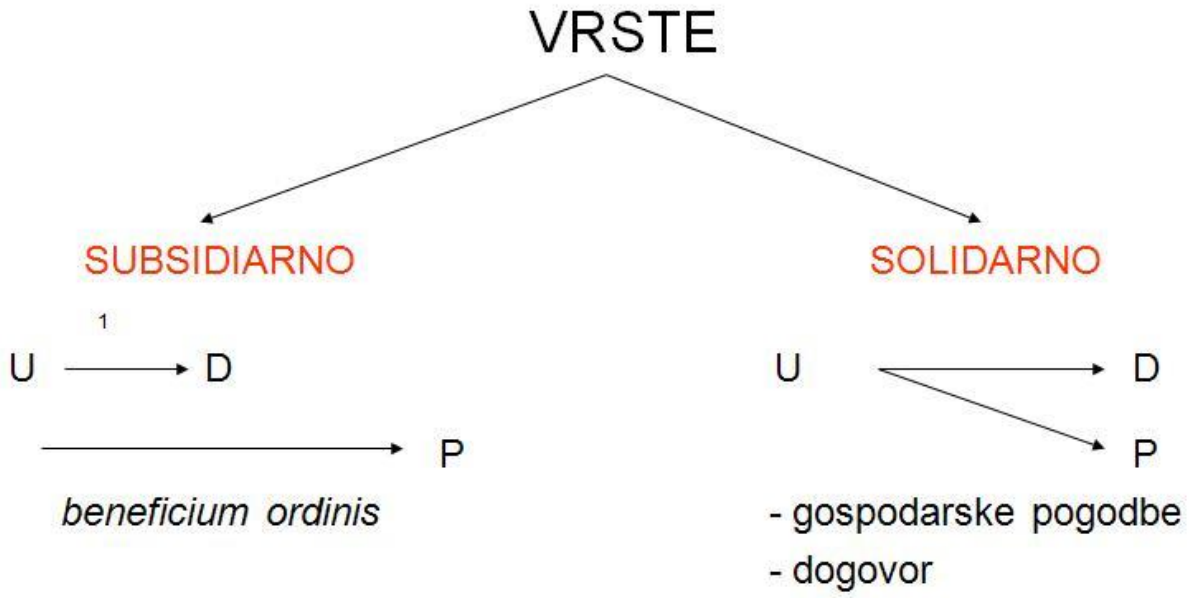
Stvarna zavarovanja
Zastavna pravica, realno breme, pridržek lastninske pravice, retencijska pravica, zemljiški dolg

Plačilni mehanizmi
Menica, ček, akceptni nalog, dokumentarni inkaso, dokumentarni akreditiv

Drugo
Pogodbena kazen, penali, obresti, ara, del. creder

POROŠTVO

- Poroštveno pogodbo skleneta porok in upnik.
- **Porok** je oseba, ki se zaveže določeni osebi (tujemu upniku), da bo izpolnila obveznost, če ji obveznosti ne bo izpolnil njen **dolžnik.**
- Porokova obveznost ne more biti večja od obveznosti glavnega dolžnika, lahko pa prevzame le del te obveznosti
- Na poroka, ki je poravnal upnikovo terjatev, preide ta terjatev z vsemi stranskimi pravicami in jamstvi
- Porok, ki je plačal upnikovo terjatev, lahko zahteva od glavnega dolžnika, naj mu povrne vse, kar je zanj plačal ter obresti od dneva plačila.
- Akcesornost - odvisnost od temeljne obveznosti
- Izjava poroka mora biti dana v pisni obliki



ZAKONITA SUBROGACIJA

- Namen poroštva ni razbremeniti glavnega dolžnika, ampak povečati varstvo upnikov.
- Zato pridobi porok, ki je poravnal terjatev, to terjatev do dolžnika – regresna pravica.

ARA

- Znesek denarja ali drugih nadomestnih stvari, ki ga da ena stranka drugi v znamenje, da je pogodba sklenjena.
- Pogodba se šteje za sklenjeno, ko je ara dana, če ni dogovorjeno kaj drugega.
- Predstavlja tudi delno izpolnitev obveznosti.
- Akcesornost – odvisnost od temeljnega posla.

Utrjevalna narava are se kaže v tem, da gre ara v korist stranke, ki je pogodbi zvesta. Če je pogodba sklenjena, se ara vračuna v izpolnitev obveznosti ali se vrne.

Če pa pogodba ni izpolnjena in je za neizpolnitev odgovorna stranka, ki je aro dala, sme druga stranka zahtevati izpolnitev pogodbe in povrnitev škode aro pa všteti v odškodnino ali vrniti. Lahko pa se zadovolji s prejeto aro.

Če pa pogodba ni izpolnjena in je za neizpolnitev odgovorna stranka, ki je prejela aro, sme druga stranka zahtevati ali izpolnitev pogodbe ali povrnitev škode in vrnitev are ali pa vrnitev dvojne are.

ODSTOPNINA

- Ne utrjuje pogodbenih obveznosti, ampak jih rahlja.
- Na podlagi dogovora ima ena ali vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe.
- Izjava o odstopu učinkuje le, če je hkrati z izjavo dana tudi O, to je določen znesek denarja ipd.
- Ara kot odstopnina.

RETENCIJSKA PRIDRŽNA PRAVICA

- Je pravica upnika zapadle terjatve, da zadrži dolžnikovo stvar, ki jo ima v svojih rokah, dokler mu terjatev ni plačana.
- Nezapadla terjatev- plačila nesposobnost dolžnika.
- Ni ret. pravice, če je dolžnik izgubil stvar proti svoji volji, ali če je bila dana v hrambo ali na posodo.
- Poplačilna p. – enako kot zastavni upnik.

ZAMUDNE OBRESTI

- Civilna sankcija za kršitev obveznosti izp. denarne obveznosti ob njeni zapadlosti.

2 funkciji:

- nadomestilo za uporabo denarja v obdobju zamude
- kaznovalno (preventivno) funkcijo, enako kot odškodninska odgovornost: dolžnika spodbujajo k pravočasni izpolnitvi obveznosti.

OBRESTNA MERA

ZPOMZO-1



vodilna obrestna mera + 8%

- VOM je obrestna mera, ki jo uporablja ECB za operacije glavnega refinanciranja.
- S pogodbo se lahko dogovori višja ali nižja obrestna mera.
- Pravica upnika do popolne odškodnine !!!

ODERUŠKE OBRESTI

Če je dogovorjena obrestna mera zamudnih ali pogodbenih obresti za več kot 50% višja od predpisane OBZO.

Razen če upnik dokaže, da ni izkoristil:

- dolžnikove stiske ali težkega gmotnega stanja nezadostne izkušenosti, lahkomiselnosti ali pa odvisnosti
- ali da korist ni v očitnem nesorazmerju s tistim kar je sam dal.
- Domneva ne velja za gospodarske pogodbe.

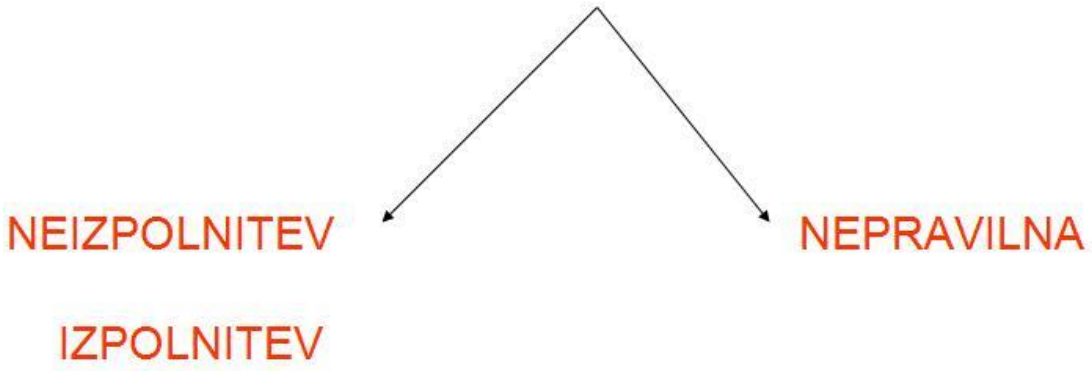
POGODBENA KAZEN

- Civilna sankcija za kršitev nedenarne obveznosti - neizpolnitev ali izpolnitev z zamudo.
- S pogodbo mora biti posebej dogovorjena.
- Če ni dogovorjeno kaj drugega, se šteje, da je dogovorjena za zamudo z izpolnitv.
- Določi se lahko v skupnem znesku, v %, za vsak dan zamude ali kako drugače.

- NEIZPOLNITEV ⟹ upnik lahko zahteva bodisi izpolnitev bodisi pogodbeno kazen.
- ZAMUDA Z IZP. ⟹ upnik lahko zahteva tako izpolnitev kot tudi pogodbeno kazen.
- Pogodbena kazen se lahko zahteva tudi če upniku ni nastala nobena škoda ali če je ta manjša.
- Če je Š. večja se lahko zahteva razlika.

KRŠITEV POGODBE IN P. SANKCIJE

VRSTE KRŠITEV



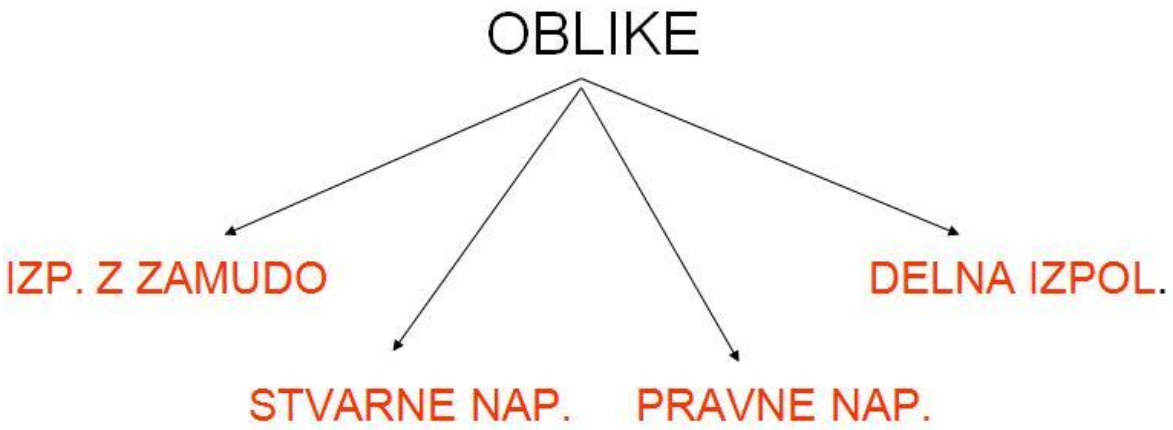
NEIZPOLNITEV

Nasprotna stranka

- lahko od pogodbe odstopi in zahteva odškodnino, ali
- vztraja pri izpolnitvi in zahteva odškod. zaradi zamude.



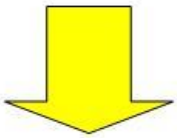
NEPRAVILNA IZPOLNITEV



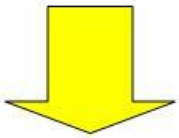
VPLIV SPREMENJENIH OKOLIŠČIN NA RAZVEZO POGOBE

- Pogodbene stranke morajo računati na običajna tveganja in tudi nositi breme teh tveganj.

- Zato načel. velja, da kljub spremenjenim razmeram na trgu sklenjena pogodba zavezuje.
- Ob nastopu določenih okoliščin pa je vendarle nesmiselno vztrajati pri pogodbi.



NEMOŽNOST IZPOLNITVE



OTEŽENOST IZPOLNITVE

(cl. rebus sic stantibus, hardship)

- začetna / naknadna
- dejanska / pravna
- krivdna / nekrivdna

NEMOŽNOST IZPOLNITVE

- Ne gre za pravno relevantno nemožnost, če dolžnik ne more izpolniti obveznosti, lahko pa jo izpolni nekdo drug.
- Tudi trenutna ali začasna nemožnost nista p. relevantni.
- Za nemožnost ne gre pri generičnih stvareh in denarnih obveznostih.
- Pri gosp. pogodbah je bolj verjetna pravna nemožnost – sprejem predpisa, ki prepoveduje izpolnitveno ravnanje.
- Nekrivdna nemožnost – pogodba avtomatično preneha.
- Krivdna nemožnost - če je za nemožnost kriv dolžnik, lahko upnik uveljavlja odstop in plačilo odškodnine. Če je kriv upnik, obveznost dolžnika preneha, obdrži pa svojo terjatev.

OTEŽENOST IZPOLNITVE

OKOLIŠČINE:

- Bistveno se poruši pogodbeno ravnotežje.
- Ob sklenitvi pogodbe so bile nepričakovane in niso bile pod nadzorom pogodbenih strank.

POSLEDICE:

- Razveza pogodbe + plačilo odškodnine.
- ALI: pravična sprememba pogodbenih pogojev.

POBOTANJE

- Dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar ta terja od njega
- Če sta obe terjatvi denarni, zapadli in iztožljivi



Pobotna izjava

ODPOVED TRAJNEGA DOLŽNIŠKEGA RAZMERJA
Če trajanje dolžniškega razmerja ni določeno

ODPOVED ⇨ ODPOVEDNI ROK ⇨ PRENEHANJE

SMRT STRANKE

Obveznost preneha samo, če je nastala glede na osebne lastnosti katere izmed pogodbenih strank ali glede na osebne sposobnosti dolžnika.

OBLIGACIJE 4

PRODAJNA POGODBA

OBVEZNOST PRODAJALCA:
Na kupca prenesti lastninsko pravico na stvari, ki je predmet prodaje.

DOBAVA: Opraviti mora vse kar je potrebno, da lahko kupec blago prevzame (blago embalirati, obvestiti kupca, da je blago pripravljeno za prevzem, naložiti blago na prevozno sredstvo,…

OBVEZNOST KUPCA STVARI:
Plačati kupnino za stvar, ki se prodaja. Predmet prodaje je lahko tudi premoženjska pravica.

KRAJ IZROČITVE

- kraj, v katerem mora prodajalec omogočiti kupcu prevzem blaga
- Če v pogodbi ni določeno drugače, je kraj izročitve kraj, v katerem ima prodajalec ob sklenitvi pogodbe sedež.
- Če pa je bilo pogodbenikom ob sklenitvi pogodbe znano, kje je blago ali kje bo izdelano, je kraj izročitve tisti kraj.

DISTANČNA PRODAJA – ODPREMNI KRAJ - PREVOZ – NAMEMBNI KRAJ

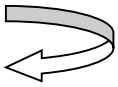
- prodajalec izpolni svojo obveznost, ko v odpremnem kraju izroči blago špediterju ali prevozniku, ZARADI PREVOZA.

ČAS IZROČITVE

- če je v pogodbi izrecno določen rok, mora prodajalec izpolniti svojo obveznost v tem roku
- če rok v pogodbi ni določen – V PRIMERNEM ROKU – glede na naravo blaga in druge okoliščine
- OPOMIN - zamuda

KUPNINA

- če (v pogodbi) ni določena ali določljiva, pogodba ni nastala
- IZJEMA – GOSPODARSKA POGODBA:
- kupec mora plačati kupnino, ki jo je prodajalec običajno zaračunaval ob sklenitvi pogodbe, če te ni pa primerno kupnino (to je dnevna cena ali pa jo ugotovi sodišče)
- ROK: če ni določen – SOČASNOST
- najprej dobava, nato plačilo cene



- če ni dogovorjeno vnaprejšnje plačilo, mora kupec imeti možnost pregledati blago in šele potem mora plačati ceno.
- pri nas je poslovni običaj, da prodajalec izstavi fakturo, kupec pa plača kupnino v osmih dneh po prejemu fakture (ta običaj potrjuje 177. uzanca Splošnih uzanca za blagovni promet).

PREVOZ BLAGA

- stvar se načeloma izroči v prodajalčevem kraju
  (dispozitivno)
- izročitev se šteje za opravljeno z izročitvijo blaga prevozniku
- stroške z izročitvijo in pred njo krije prodajalec, stroške prevoza in druge stroške po izročitvi pa kupec
  (dispozitivno)

KLAVZULE INCOTERMS

- *International commercial terms* - zgoščena gesla z določeno vsebino, ki je podrobneje opredeljena v publikaciji Mednarodne trgovinske zbornice s sedežem v Parizu.
- Določajo:
- kraj in način dobave blaga
- trenutek prehoda nevarnosti
- kdo nosi stroške dobave

13 klavzul v 4 skupinah: E, F, C in D
Primer: EXW (Ex Works) – franko tovarna

EXW Maribor – prodajalec dobavi blago v ta kraj – stori vse potrebno, da lahko kupec prevzame blago. Prodajalec mora blago embalirati, nakladanje in prevoz pa bremeni kupca. Nevarnost preide pred prevzemom, če je kupec v zamudi. Poškodovanje ali uničenje blaga med nakladanjem blaga na vozilo bremeni kupca.

STVARNE NAPAKE

Za njih odgovarja prodajalec, razen če so bile kupcu ob sklenitvi pogodbe znane;

DOLŽNOST KUPCA: skrben pregled blaga - takoj ko je to po normalnem teku stvari mogoče - in obvestitev prodajalca o OČITNIH napakah

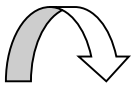
- v 8–ih dneh,
- pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma;
- SKRITE NAPAKE: če se pokažejo najkasneje v 6-ih mesecih.
- IZJEMA: če je bila prodajalcu napaka znana.

PRAVICE KUPCA

- zahtevati odpravo napake ali drugo stvar;
- znižanje kupnine;
- odstop od pogodbe;
- plačilo odškodnine (škoda zaradi zaupanja in refleksna škoda)

GARANCIJA
T. I. TEHNIČNO BLAGO – JAMSTVO ZA BREZHIBNO DELOVANJE – GARANCIJSKI LIST – GARANCIJSKI ROK

PRAVICE KUPCA:
Zahtevati bodisi od prodajalca bodisi od proizvajalca:
a) popravilo stvari, ali nato
b) brezhibno stvar, sicer pa
c) odstop od pogodbe
d) ali znižanje kupnine
e) plačilo odškodnine



v garancijskem roku

KOLIČINSKE NAPAKE

- dobava manjše količine
- dobava večje količine

Kupec mora v primernem roku izjaviti, da presežek odklanja, sicer se šteje, da je sprejel večjo količino in mora razliko v ceni plačati (gospodarska pogodba).

PRAVNE NAPAKE

- če ima na prodani stvari kdo tretji kakšno pravico, ki izključuje, zmanjšuje ali omejuje kupčevo pravico.

PRAVICE KUPCA:

- če kupcu kdo stvar vzame, je pogodba razdrta;
- če je kupčeva pravica zmanjšana ali omejena, lahko odstopi od pogodbe ali zahteva zmanjšanje kupnine
- plačilo odškodnine
  ROK – 1 LETO

DUNAJSKA KONVENCIJA

Konvencija OZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (1980, Dunaj, UNCITRAL)

- mednarodno razmerje,
- prodaja,
- gospodarska narava,
- ratifikacija

ICC Model International Sale Contract (ICC Pub. No 556).

PREDKUPNA PRAVICA

Prodajalec se zaveže, da bo predkupnega upravičenca obvestil o nameravani prodaji določeni osebi ter o pogojih te prodaje ter mu ponudil, naj jo on kupi pod enakimi pogoji

- ROK za uveljavljanje: 30 dni + plačilo kupnine
- PRENEHAN.: pogodbeni rok, sicer 5 let
- KRŠITEV: v 6 mesecih zahteva razveljavitev pogodbe in prodajo stvari pod enakimi pogoji njemu
- ROK: 5 let.

KUP NA POSKUŠNJO

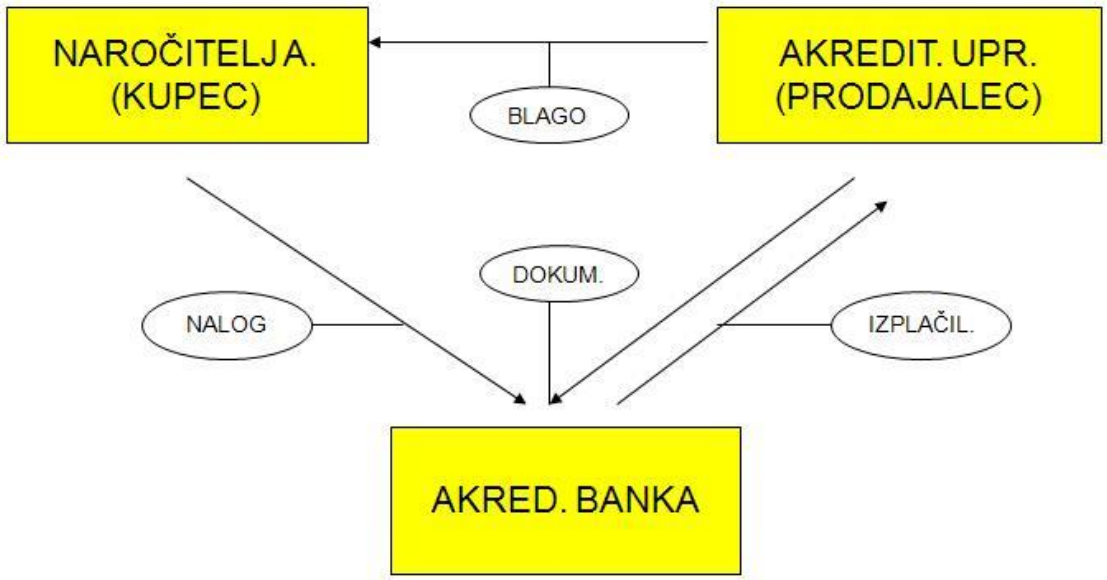
- kupec vzame stvar pod pogojem, da jo preizkusi in ugotovi, ali ustreza njegovim željam
- v roku, ki je določen v pogodbi, mora prodajalca obvestiti, ali ostaja pri pogodbi ali ne
- sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil.

- če je bila stvar izročena kupcu na poskušnjo do določenega roka,
- pa je ta ne vrne nemudoma po izteku roka
- ali ne izjavi prodajalcu, da odstopa od pogodbe,
- se šteje, da je ostal pri njej.

PRODAJA S SPECIFIKACIJO

- v pogodbi je kupcu pridržana pravica, da pozneje določi obliko, mero ali kakšne druge podrobnosti
- kupec pa tega ne stori do dogovorjenega dne
- lahko prodajalec odstopi od pogodbe ali pa sam opravi specifikacijo, glede na potrebe kupca
- Če opravi specifikacijo sam prodajalec, mora obvestiti kupca o tem ter mu dati primeren rok, da sam določi drugačno.
- Če kupec ne izrabi te možnosti, je obvezna specifikacija, ki jo je naredil prodajalec.

AKREDITIVNA PRODAJA



- Documentary credit D/C, letter of credit L/C
- Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive MTZ
- Akreditivna, avizirna, konfirmna banka
- Plačilni, akceptni, negocirni akreditiv
- Preklicni, nepreklicni akreditiv
- Prenosljivi, neprenosljivi akreditiv

AKREDITIVNI DOKUMENTI

- *dokumenti, ki opisujejo blago* (faktura, certifikat o količinskem in kakovostnem pregledu)
- *dokumenti o odpremi* (prevozni list, potrdilo špediterja) in prispetju (skladiščnica)
- …

LASTNINSKI PRIDRŽEK

- pogodbeni dogovor, po katerem si:
- prodajalec
- premičnine
- pridrži lastninsko pravico
- tudi po tem, ko stvar izroči kupcu
- dokler kupec ne plača vse kupnine.

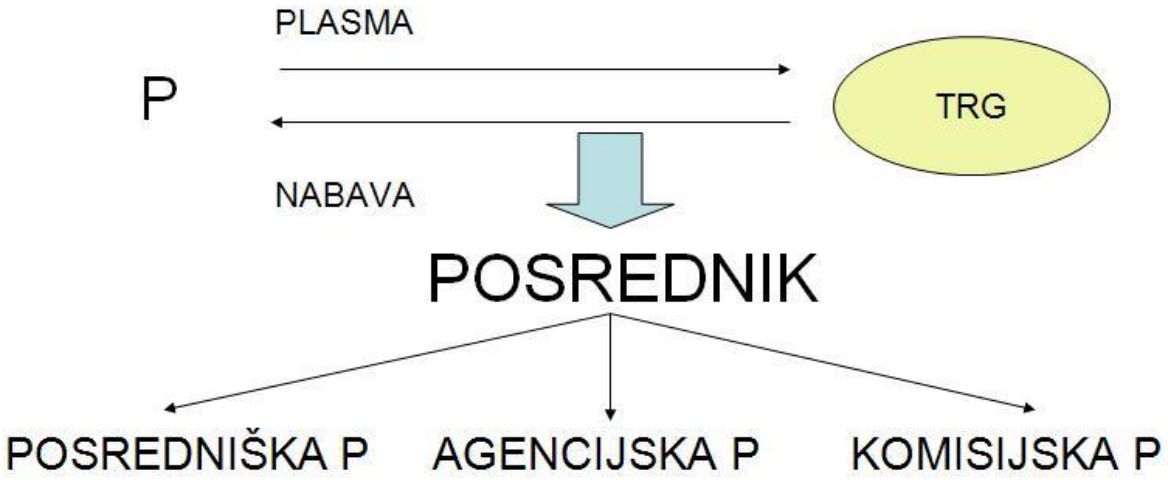
OBROČNA PRODAJA

- prodajalec izroči premičnino še pred popolnim plačilom kupnine, ki jo kupec odplača v obrokih.
- obv. pisna oblika
- bistvene sestavine: skupni znesek vseh obročnih odplačil; znesek posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki.

ODSTOP OD POGODBE IN ZAHTEVA ZA POPOLNO PLAČILO KUPNINE:

- če pride kupec v zamudo z začetnim obrokom;
- po začetnem, če je kupec v zamudi z dvema zaporednima obrokoma, ki pomenita najmanj osmino kupnine;
- če niso predvideni več kot štirje obroki, če pride kupec v zamudo že z enim rokom.
- Razen v 1. primeru, lahko prodajalec, namesto da odstopi od pogodbe, zahteva od kupca plačilo celotne kupnine. Pustiti mu mora dodaten 15 dnevni rok.

POGODBE V DISTRIBUCIJI BLAGA IN STORITEV



NOVEJŠI TIPI: FRANŠIZING, POGODBA O DISTRIBUCIJI

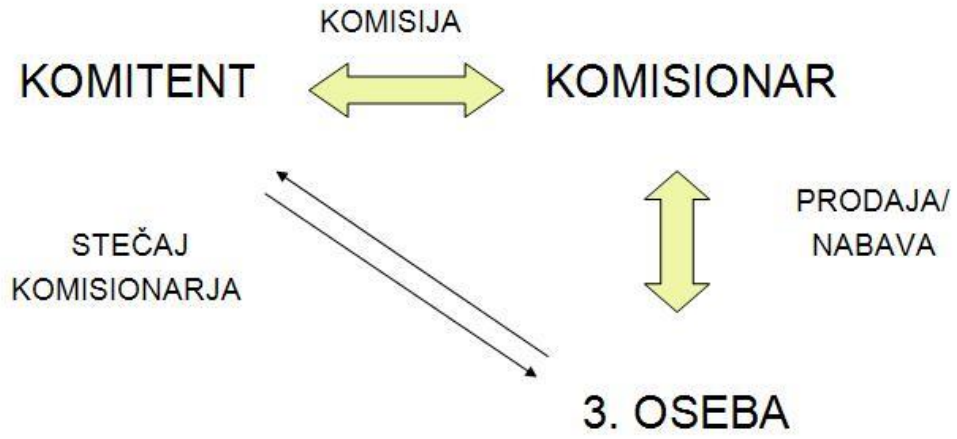
POSREDNIŠKA POGODBA



DEJANSKA OPRAVILA

(RAZISKAVA TRGA, PREVERJANJE BONITETE, ISKANJE POG. STRANK, ZBIRANJE INF. O POSLU IN STRANKAH, SODELOVANJE PRI POG.)

KOMISIJSKA POGODBA



AGENCIJSKA POGODBA

